

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL MACROPROYECTO INMOBILIARIO OLIV.

Responsable del Tratamiento: UNIÓN TEMPORAL PROMOTORA CEIBA BLANCA

Encargado del Tratamiento: AED CONSTRUCTORES S.A.S. (Gerente del Macroproyecto OLIV)

PREÁMBULO

El presente Manual de Tratamiento de Datos Personales ha sido elaborado por la UNIÓN TEMPORAL PROMOTORA CEIBA BLANCA en su calidad de responsable del tratamiento, y por AED CONSTRUCTORES S.A.S. actuando como Gerente del Macroproyecto OLIV, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, la Ley 2300 de 2023 y demás normas complementarias que regulan la protección de datos personales en Colombia.

El Macroproyecto OLIV, ubicado en la Zona Norte, caserío de Pontezuela en Bayunca, Cartagena de Indias, comprende el diseño, urbanización, construcción, comercialización y venta de unidades inmobiliarias residenciales y turísticas. El proyecto opera bajo un esquema de Patrimonio Autónomo constituido mediante Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración Inmobiliaria, lo que implica que los dineros entregados por los compradores ingresan a un patrimonio independiente, administrado por una sociedad fiduciaria, con destinación específica y protección frente a cualquier eventualidad de la constructora.

En desarrollo de su objeto social, la Unión Temporal y AED recolectan, almacenan, usan, circulan, transfieren, transmiten y suprimen datos personales de adquirentes, prospectos, proveedores, trabajadores, contratistas y demás personas vinculadas al proyecto. El presente Manual establece las políticas, lineamientos, procedimientos y deberes que rigen dicho tratamiento, garantizando siempre los derechos fundamentales de los titulares: el derecho al hábeas data, a la intimidad, a la información, a la autodeterminación informática y a la rectificación y actualización de sus datos personales.

CAPÍTULO 1: OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL

1.1. Objetivo General

Definir las políticas, lineamientos y procedimientos que debe seguir la UNIÓN TEMPORAL PROMOTORA CEIBA BLANCA, como responsable del tratamiento, y AED CONSTRUCTORES S.A.S., como encargado del tratamiento en su calidad de Gerente del Macroproyecto OLIV, en el tratamiento de datos personales registrados en las bases de datos que se administran en el marco del proyecto, salvaguardando siempre los derechos del titular según la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, la Ley 2300 de 2023 y demás normas complementarias que regulan la protección de datos personales en Colombia.

1.2. Alcance

El presente Manual aplica a todas las bases de datos personales, físicas o digitales, que contengan información de adquirentes, promitentes compradores, cesionarios y codeudores del proyecto OLIV; prospectos, visitantes a sala de ventas, asistentes a eventos comerciales y usuarios del sitio web y redes sociales del proyecto; proveedores, contratistas, subcontratistas e interventores vinculados a la ejecución del proyecto; trabajadores, aspirantes, personal temporal y colaboradores de AED y de los asociados de la Unión Temporal; así como miembros del Comité del Negocio, representantes legales y accionistas de las sociedades que integran la Unión Temporal.

Asimismo, el Manual cubre todas las operaciones de tratamiento realizadas por la Unión Temporal y por AED, incluyendo recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, transferencia, transmisión y cualquier otra actividad sobre datos personales. También aplica a todo el personal que tenga acceso a bases de datos personales por cuenta del proyecto OLIV.

1.3. Integración con la documentación del proyecto

El presente Manual forma parte integral de la documentación precontractual y contractual del Macroproyecto OLIV. Las políticas aquí contenidas serán puestas en conocimiento de todos los adquirentes antes de la suscripción del Acuerdo de Vinculación, y su aceptación será requisito necesario para la celebración de cualquier negocio jurídico relacionado con el proyecto. En caso de contradicción entre lo dispuesto en este Manual y lo dispuesto en otros documentos del proyecto, prevalecerá lo establecido en el presente Manual en lo que respecta al tratamiento de datos personales.

CAPÍTULO 2: RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO

2.1. Responsable del Tratamiento

La UNIÓN TEMPORAL PROMOTORA CEIBA BLANCA, con domicilio en Cartagena de Indias, dirección Zona Norte KM12-655 Oficina 301, correo electrónico cmartinez@aed.com.co, actuando a través de su representante legal, el señor FRANK ALBERTO GARCIA BECHARA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.143.331.946, actúa como Responsable del Tratamiento en los términos del artículo 3° de la Ley 1581 de 2012. En tal calidad, la Unión Temporal decide sobre la base de datos y el tratamiento de los datos personales recolectados en el marco del Macroproyecto OLIV.

La Unión Temporal está conformada por cinco sociedades asociadas. Todas ellas responden solidaria e ilimitadamente por las obligaciones de la Unión Temporal frente a terceros, incluyendo las derivadas del tratamiento de datos personales.

2.2. Encargado del Tratamiento

AED CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con NIT 901.237.628-1, con domicilio en Cartagena de Indias, dirección Zona Norte Anillo Vial Km 12 - 655, correo electrónico recepcion@aed.com.co, teléfono (+57) 313 5355519, página web www.aed.com.co, actúa como Encargado del Tratamiento.

En ejercicio de dicha gerencia, AED tiene facultades amplias para celebrar contratos en nombre del proyecto, gestionar recursos financieros, obtener licencias y permisos, establecer planes de comercialización, suscribir promesas de compraventa y escrituras públicas, y representar al proyecto

ante terceros. En desarrollo de estas facultades, AED realiza por cuenta de la Unión Temporal la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de datos personales, conforme a las instrucciones del responsable y a lo dispuesto en el presente Manual.

2.3. Relación contractual entre Responsable y Encargado

La Unión Temporal y AED han suscrito un contrato de encargo de tratamiento de datos personales que desarrolla las obligaciones previstas en el artículo 19 del Decreto 1377 de 2013, incluyendo el alcance del tratamiento, las medidas de seguridad que aplicará AED, la confidencialidad de la información, la prohibición de destinar los datos a finalidades distintas a las autorizadas, y el procedimiento para la devolución o supresión de los datos al término del encargo. Dicho contrato estará a disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio si así lo requiere.

CAPÍTULO 3: DEFINICIONES APLICABLES – MARCO NORMATIVO

Para la correcta interpretación y aplicación del presente Manual, se adoptan las siguientes definiciones conforme a la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, la Ley 2300 de 2023 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Autorización: *Consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de datos personales.*

Aviso de Privacidad: *Comunicación verbal o escrita generada por el responsable, dirigida al titular, mediante la cual se le informa acerca de la existencia de las políticas de tratamiento de información, la forma de acceder a ellas y las finalidades del tratamiento.*

Base de Datos: *Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento.*

Dato personal: *Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables.*

Dato público: *Dato calificado como tal según los mandatos de la ley o la Constitución Política, y todos aquellos que no sean semiprivados, privados o sensibles. Son públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidas a reserva.*

Dato semiprivado: *Dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a un grupo de personas. Para su tratamiento se requiere autorización expresa del titular. A título enunciativo, el historial crediticio constituye un dato semiprivado.*

Dato privado: *Dato personal que por su naturaleza íntima o reservada solo interesa a su titular. Para su tratamiento se requiere autorización expresa del titular.*

Dato sensible: *Aquellos datos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos*

humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos biométricos, incluyendo huellas dactilares y aspectos físicos.

Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. En el presente proyecto, AED CONSTRUCTORES S.A.S. actúa como encargado.

Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y el tratamiento de los datos. En el presente proyecto, la UNIÓN TEMPORAL PROMOTORA CEIBA BLANCA actúa como responsable.

Titular: Persona natural cuyos datos sean objeto de tratamiento.

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión de esa clase de información.

Transferencia: Envío de datos personales por parte del responsable o encargado, ubicado en Colombia, a un receptor (responsable o encargado) que se encuentra dentro o fuera del país.

Transmisión: Comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio de la República de Colombia cuando tenga por objeto la realización de un tratamiento por el encargado por cuenta del responsable.

CAPÍTULO 4: PRINCIPIOS RECTORES

La UNIÓN TEMPORAL PROMOTORA CEIBA BLANCA y AED CONSTRUCTORES S.A.S. aplicarán en todo tratamiento de datos personales los siguientes principios, consagrados en el artículo 4 de la Ley 1581 de 2012 y desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Legalidad: El tratamiento de datos personales es una actividad reglada, que debe sujetarse a lo establecido en la ley y en las demás disposiciones que la desarrollen. En consecuencia, todas las operaciones de recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de datos en el Macroproyecto OLIV se ajustarán estrictamente a lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

Finalidad: El tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima, determinada, explícita e informada al titular. Los datos recolectados de los adquirentes tienen como finalidades específicas la gestión de la etapa precontractual, el manejo de dineros a través del Patrimonio Autónomo, el trámite de crédito hipotecario, la escrituración, la entrega material del inmueble, la postventa y las garantías legales evolutiva de un año y estructural de diez años, entre otras que se detallan en el capítulo sexto de este Manual.

Libertad: El tratamiento solo puede ejercerse con el consentimiento previo, expreso e informado del titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento.

Transparencia: En el tratamiento debe garantizarse el derecho del titular a obtener de la Unión Temporal o de AED, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan. Por ello, el presente Manual está permanentemente disponible en la sala de ventas del proyecto, en el sitio web <https://vive.olivecartagena.com>, <https://invierte.olivecartagena.com> y en las oficinas de AED.

Veracidad o Calidad: La información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error. Los adquirentes, al suscribir el Acuerdo de Vinculación, declaran bajo la gravedad del juramento que la información suministrada es veraz.

Acceso y Circulación Restringida: El tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales y de lo dispuesto en la ley y la Constitución. Solo las personas autorizadas por el titular o por la ley pueden acceder a los datos. En el proyecto OLIV, el acceso a las bases de datos está restringido al personal de AED que requiera la información para el cumplimiento de sus funciones, así como a las entidades financieras, notarías, oficinas de registro y fiduciarias que intervienen en el proceso de compra, siempre con sujeción a acuerdos de confidencialidad.

Seguridad y Confidencialidad: La información sujeta a tratamiento deberá manejarse con las medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para otorgar seguridad a los registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. El capítulo undécimo de este Manual desarrolla en detalle dichas medidas.

Proporcionalidad: El tratamiento debe ser necesario, adecuado y proporcional en relación con la finalidad que lo justifica. La Unión Temporal y AED solo recolectan los datos estrictamente necesarios para la ejecución del Acuerdo de Vinculación, la promesa de compraventa y la escrituración, sin exigir información excesiva o impertinente a los titulares.

Estos principios soportan toda la actividad de la Unión Temporal y de AED con las bases de datos recaudadas en el proyecto OLIV.

CAPÍTULO 5: DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO

5.1. Datos de adquirentes, promitentes compradores, cesionarios y codeudores

En el desarrollo del Macroproyecto OLIV, la Unión Temporal y AED recolectan los siguientes datos personales de los adquirentes: nombres y apellidos completos, tipo y número de documento de identidad (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte para extranjeros, NIT para personas jurídicas.), fotocopia del documento de identidad, firma manuscrita o digital; dirección de residencia y lugar de trabajo, correo electrónico personal y laboral, número de teléfono fijo y número de celular; declaración de origen de fondos, estados financieros, extractos bancarios, capacidad de pago, historial crediticio, referencias comerciales y bancarias, datos personales de codeudores; información contenida en el Acuerdo de Vinculación, en la futura promesa de compraventa, en la escritura pública y en los documentos de cesión de derechos; información suministrada a entidades financieras para estudio de crédito hipotecario, incluyendo cartas de preaprobación y aprobación, pagarés, hipotecas, etc; y, finalmente, nombre, parentesco y teléfono de un familiar o persona de confianza para notificaciones urgentes relacionadas con la obra o la entrega del inmueble o notificaciones judiciales.

5.2. Datos de prospectos, visitantes y usuarios de medios digitales

Para los prospectos que visitan la sala de ventas del proyecto, asisten a eventos comerciales o interactúan con el sitio web y las redes sociales del proyecto, la Unión Temporal y AED recolectan nombre, correo electrónico y número de celular cuando diligencian formularios, así como el tipo de unidad de interés (apartamento con parqueadero o sin parqueadero, número de habitaciones, rango de precios, etapas del proyecto de interés).

5.3. Datos de proveedores, contratistas y subcontratistas

En el marco del desarrollo del proyecto, la Unión Temporal y AED recolectan de sus proveedores y contratistas el NIT, RUT, certificado de cámara de comercio, certificado de existencia y representación legal, identificación de representantes legales; dirección, correo electrónico, teléfono de oficina y celular de contacto; certificación bancaria, cuentas para pago, referencias comerciales; y verificaciones de cumplimiento como listas restrictivas SAGRILAF, certificados de seguridad social, ARL y antecedentes disciplinarios cuando estos le sean exigidos.

5.4. Datos de trabajadores, aspirantes y personal de apoyo

Para los trabajadores de AED y de los asociados de la Unión Temporal, así como para los aspirantes a cargos en el proyecto OLIV, se recolectan nombres completos, apellidos, tipo y número de documento, fecha de nacimiento, género, estado civil, nacionalidad; hoja de vida, perfil académico, experiencia laboral, cargo, funciones, salario, tipo de contrato y jornada; datos de afiliación a EPS, ARL, AFP, fondo de cesantías y caja de compensación familiar; datos biométricos como huellas dactilares exclusivamente para control de acceso a la obra, exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro, y grupo sanguíneo, todos ellos tratados solo con autorización expresa del titular; y nombres de beneficiarios y núcleo familiar únicamente para efectos de prestaciones sociales y seguros.

CAPÍTULO 6: FINALIDADES DEL TRATAMIENTO

La UNIÓN TEMPORAL PROMOTORA CEIBA BLANCA y AED CONSTRUCTORES S.A.S. tratarán los datos personales exclusivamente para las siguientes finalidades legítimas, informadas previamente al titular.

6.1. Finalidades para adquirentes, promitentes y codeudores

En primer lugar, la gestión de la etapa precontractual, que incluye el Acuerdo de Vinculación, la verificación de condiciones comerciales, la aplicación del punto de equilibrio financiero como condición necesaria e inicial del proyecto, y el manejo de dineros a través del Patrimonio Autónomo constituido mediante fiducia mercantil irrevocable de administración inmobiliaria.

En segundo lugar, la administración del plan de pagos de la cuota inicial, la expedición de paz y salvos, y el cálculo de intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida según los artículos 884 del Código de Comercio y 1617 del Código Civil.

En tercer lugar, el trámite de crédito hipotecario o leasing, incluyendo la remisión de información a entidades financieras autorizadas, el seguimiento de los hitos de preaprobación y aprobación, y la gestión de cesión de derechos a la entidad financiera.

En cuarto lugar, la escrituración y registro, que comprende la elaboración de la minuta de compraventa, la revisión de títulos, la firma de la escritura pública ante notario, el registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, y el pago de los gastos notariales y de registro.

En quinto lugar, la entrega material del inmueble, que requiere la notificación con antelación, la verificación del cumplimiento de todas las obligaciones de pago y del desembolso bancario, y la suscripción del acta de entrega.

En sexto lugar, la postventa y las garantías legales, incluyendo la radicación de solicitudes a través del Sistema Oficial de Postventa, la atención de la garantía o de acabados, y la gestión de reparaciones y mantenimiento.

En séptimo lugar, la propiedad horizontal, que incluye el registro como propietario, la comunicación de las expensas comunes necesarias cuya obligación de pago se causa a partir del mes siguiente a la entrega, y la gestión de asambleas de copropietarios conforme a la Ley 675 de 2001.

Finalmente, el cumplimiento de obligaciones legales, incluyendo reportes a autoridades fiscales, notarias, registro de instrumentos públicos, curadurías, y respuesta a requerimientos judiciales o administrativos.

6.2. Finalidades para prospectos y visitantes

Para los prospectos, la Unión Temporal y AED tratan sus datos con el fin de enviar información comercial sobre el proyecto OLIV, incluyendo cotizaciones, planos, brochure y especificaciones técnicas; invitar a eventos como lanzamientos, ferias inmobiliarias, recorridos por el proyecto; enviar boletines periódicos sobre avance de obra, nuevas etapas y precios.

6.3. Finalidades para proveedores y contratistas

En relación con proveedores y contratistas, las finalidades son la selección y contratación mediante la evaluación de idoneidad técnica, financiera y jurídica, así como la verificación en listas restrictivas y vinculantes relacionadas con el SAGRILAF, entendiendo la disposición legal del artículo 2 literal b de la Ley 1581 de 2011; la ejecución contractual mediante órdenes de compra, seguimiento de obligaciones, gestión de pagos, retenciones y certificados de cumplimiento; y la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo el control de acceso a la obra, el registro de afiliaciones a ARL y el reporte de incidentes.

6.4. Finalidades para trabajadores y aspirantes

Para los trabajadores de AED y de los asociados de la Unión Temporal, así como para los aspirantes, las finalidades son los procesos de selección, incluyendo recepción y análisis de hojas de vida, entrevistas y verificación de referencias; la relación laboral propiamente dicha, que comprende la elaboración del contrato de trabajo, las afiliaciones a EPS, ARL, AFP, caja de compensación, la gestión de nómina y las evaluaciones de desempeño; y el bienestar y la seguridad, mediante actividades de bienestar, exámenes médicos periódicos y control de acceso a las instalaciones, incluyendo el uso de datos biométricos cuando medie autorización expresa.

6.5. Comunicaciones comerciales

La Unión Temporal y AED podrán enviar comunicaciones comerciales, publicitarias y de mercadeo sobre nuevas etapas del proyecto OLIV y sobre proyectos inmobiliarios futuros desarrollados por AED

o por los asociados de la Unión Temporal. Esta finalidad es optativa y el titular podrá revocar su autorización para recibir este tipo de comunicaciones en cualquier momento.

CAPÍTULO 7: AUTORIZACIÓN DEL TITULAR – MECANISMOS Y REGISTRO.

7.1. Mecanismos para obtener la autorización

La UNIÓN TEMPORAL PROMOTORA CEIBA BLANCA y AED CONSTRUCTORES S.A.S. obtendrán la autorización del titular mediante uno o varios de los siguientes mecanismos, todos los cuales cumplen con los requisitos de ser previos, expresos e informados.

En primer lugar, la firma física del formulario de autorización contenido en el Acuerdo de Vinculación. En segundo lugar, la firma digital o electrónica a través de plataformas autorizadas como DocuSign, con registro de IP y fecha. En tercer lugar, la aceptación en el sitio web del proyecto mediante una casilla de verificación con un enlace visible al presente Manual. En cuarto lugar, el envío de un correo electrónico desde la dirección del titular con un texto de aceptación, respondiendo a una solicitud expresa. En Quinto lugar, mensajes interactivos a través de WhatsApp Business con opción de aceptación, quedando registro del chat.

7.2. Contenido mínimo de la autorización

Toda autorización deberá contener, como mínimo, los siguientes elementos: la identificación del responsable (UNIÓN TEMPORAL PROMOTORA CEIBA BLANCA) y/o (AED CONSTRUCTORES S.A.S.); las finalidades específicas del tratamiento, que son las descritas en el capítulo sexto de este Manual; los derechos que le asisten al titular, incluyendo consulta, actualización, rectificación, supresión y revocatoria; los mecanismos para ejercer dichos derechos y una advertencia sobre el carácter sensible de algunos datos, cuando aplique, y la no obligatoriedad de suministrarlos.

7.3. Registro de autorizaciones

La Unión Temporal y AED mantendrán un registro actualizado de autorizaciones, indicando para cada titular la fecha de la autorización, el medio utilizado, la versión del Manual de Tratamiento de Datos Personales vigente al momento de la autorización, y si la autorización fue revocada total o parcialmente, con su fecha. Este registro estará a disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio cuando esta autoridad lo requiera en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia.

7.4. Prueba de la autorización

Corresponde a la Unión Temporal y AED demostrar que han obtenido la autorización del titular. En consecuencia, conservarán copia de los documentos físicos, archivos digitales, correo electrónico o cualquier otro medio que acredite la existencia del consentimiento, esta obligación se deriva del principio de responsabilidad demostrada consagrado en el Decreto 1377 de 2013.

CAPÍTULO 8: PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS – HÁBEAS DATA

8.1. Derechos de los titulares

Conforme a la Ley 1581 de 2012, el titular tiene los siguientes derechos: conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la Unión Temporal o AED; solicitar prueba de la autorización otorgada;

ser informado, previa solicitud, respecto del uso que se les dará a sus datos personales; presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a la ley; solicitar la revocatoria de la autorización y la supresión de los datos; consultar de forma gratuita sus datos personales y cada vez que existan modificaciones sustanciales de este Manual y políticas; y abstenerse de suministrar datos sensibles, sin que ello tenga consecuencia negativa alguna, salvo que dichos datos sean imprescindibles para una finalidad específica que le haya sido informada previamente.

8.2. Canales habilitados para el ejercicio de derechos

La Unión Temporal y AED ponen a disposición de los titulares los siguientes canales para ejercer sus derechos: correo electrónico informacion@oliv.com.co; correo electrónico alterno recepcion@aed.com.co; dirección física ubicada en Zona Norte Anillo Vial Km 12 - 655, Cartagena, correspondiente a la Oficina del Proyecto OLIV; y número telefónico (+57) 313 5355519.

8.3. Procedimiento para consultas

Las consultas radicadas por el titular serán atendidas en un término máximo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma. En caso de que no fuere posible responder dentro de dicho término, el responsable informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que atenderá la consulta, que en ningún caso será superior a cinco días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.

8.4. Procedimiento para reclamos

Los reclamos radicados por el titular serán atendidos en un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la fecha del recibo de la solicitud. En el evento de no ser posible atender la solicitud en dicho término, se informará dentro del mismo plazo, expresando los motivos que dan lugar a la imposibilidad, así como la fecha en que se dará respuesta, la cual no podrá ser superior a cinco días hábiles siguientes al vencimiento del primer plazo. Si la solicitud no contiene los datos de contacto suficientes, o no expone de manera expresa los hechos que permitan al responsable atender y dar trámite a la petición, se comunicará tal situación al remitente dentro de los cinco días siguientes al recibo de la solicitud para que haga llegar la información necesaria dentro de los dos meses siguientes a la fecha del requerimiento; de no hacer llegar las aclaraciones solicitadas, se considerará desistida la petición.

8.5. Procedimiento para revocatoria de la autorización y supresión de datos

El titular puede solicitar en cualquier momento la revocatoria de su autorización y la supresión de sus datos personales de las bases de datos de la Unión Temporal y AED, siempre que no exista una obligación legal o contractual que justifique su permanencia. Se consideran obligaciones que justifican la permanencia, entre otras, las obligaciones fiscales que se extienden por cinco años

CAPÍTULO 9: DEBERES DEL RESPONSABLE Y DEL ENCARGADO

9.1. Deberes de la UNIÓN TEMPORAL PROMOTORA CEIBA BLANCA como responsable

La Unión Temporal, en su calidad de responsable del tratamiento, tendrá los siguientes deberes: garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data; solicitar y conservar, en las condiciones previstas en la ley, copia de la respectiva autorización otorgada por el titular; informar debidamente al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten

por virtud de la autorización otorgada; conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento; garantizar que la información que se suministre al encargado del tratamiento, AED, sea veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible; actualizar la información, comunicando de forma oportuna al encargado todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado; rectificar la información cuando sea incorrecta y comunicar lo pertinente al encargado; suministrar al encargado únicamente datos cuyo tratamiento esté previamente autorizado; exigir al encargado en todo momento el respeto a las condiciones de seguridad y privacidad de la información del titular; tramitar las consultas y reclamos formulados en los términos señalados en la ley; adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la ley, siendo el presente Manual el que cumple con esta obligación; informar al encargado cuando determinada información se encuentra en discusión por parte del titular; informar a solicitud del titular sobre el uso dado a sus datos; informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad; y cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta dicha Superintendencia.

9.2. Deberes de AED CONSTRUCTORES S.A.S. como encargado

AED, en su calidad de encargado del tratamiento y Gerente del Macroproyecto OLIV, deberá cumplir los siguientes deberes: garantizar al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de hábeas data, canalizando las solicitudes que reciba hacia la Unión Temporal como responsable; conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento; realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los términos de la ley, siguiendo las instrucciones del responsable; actualizar la información reportada por el responsable dentro de los cinco días hábiles contados a partir de su recibo; tramitar las consultas y los reclamos formulados por los titulares, dando traslado al responsable cuando corresponda; registrar en la base de datos la leyenda "reclamo en trámite" en la forma en que se regula en la ley; insertar en la base de datos la leyenda "información en discusión judicial" una vez notificado por parte de la autoridad competente; abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el titular y cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio; permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener acceso a ella; informar a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando se presenten violaciones a los códigos de seguridad; cumplir las instrucciones y requerimientos que imparta dicha Superintendencia; y abstenerse de destinar los datos personales a finalidades distintas a las autorizadas por el responsable.

CAPÍTULO 10: TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE DATOS

10.1. Transferencia de datos personales

La Unión Temporal y AED, podrá transferir datos personales a terceros receptores que actúen como responsables del tratamiento, dentro o fuera de Colombia, bajo las siguientes condiciones: la transferencia se realizará únicamente con fines legítimos y previa información al titular; se garantizará que el receptor cumpla con niveles de protección de datos equivalentes a los exigidos por la legislación colombiana; y se suscribirán acuerdos de transferencia que establezcan las obligaciones del receptor. Se consideran transferencias, entre otras, las realizadas a entidades financieras para el estudio de crédito hipotecario y los desembolsos; a notarías y oficinas de registro de instrumentos públicos; a la fiduciaria administradora del patrimonio autónomo; a autoridades judiciales o administrativas en

cumplimiento de requerimientos legales; y a cesionarios de derechos autorizados por la Unión Temporal.

10.2. Transmisión de datos personales

La Unión Temporal podrá transmitir datos personales a AED y eventualmente a otros encargados para que realicen el tratamiento por cuenta del responsable. En estos casos se suscribirá un contrato de transmisión (encargo de tratamiento) que regule el alcance de la transmisión. El encargado no podrá destinar los datos a finalidades distintas ni transferirlos a su vez sin autorización expresa del responsable, y deberá implementar las medidas de seguridad establecidas en este Manual.

10.3. Transferencias internacionales

En caso de que se requiera transferir datos personales a países que no cuenten con niveles de protección de datos equivalentes a los de Colombia, la Unión Temporal solicitará autorización previa de la Superintendencia de Industria y Comercio, salvo que se encuentre en alguna de las excepciones previstas en el artículo 26 del Decreto 1377 de 2013, como el consentimiento expreso del titular, la transferencia necesaria para la ejecución de un contrato entre el titular y el responsable, o la transferencia necesaria para la ejecución de un contrato en interés del titular celebrado entre el responsable y un tercero.

CAPÍTULO 11: MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

11.1. Medidas técnicas

La Unión Temporal y AED implementarán las siguientes medidas técnicas, acordes con la naturaleza de los datos personales tratados en el Macroproyecto OLIV: encriptación de información financiera y patrimonial de adquirentes; uso de firewalls, antivirus y sistemas de detección de intrusiones en servidores que alojen bases de datos; copias de seguridad o backups periódicos, almacenados en ubicaciones seguras geográficamente distintas; control de acceso mediante credenciales únicas e intransferibles, con usuario y contraseña; autenticación multifactor para accesos remotos a las bases de datos; y registro de logs de acceso que permitan identificar quién, cuándo, desde dónde y qué datos consultó.

11.2. Medidas administrativas

AED, como encargado, ha adoptado las siguientes medidas administrativas: política de clasificación de datos por niveles de sensibilidad; procedimiento de respuesta ante incidentes de seguridad, incluyendo brechas, pérdidas y accesos no autorizados; programa de capacitación anual obligatoria en protección de datos personales para todos los empleados y contratistas que accedan a bases de datos; acuerdos de confidencialidad suscritos por todo el personal; y designación de un responsable de seguridad de la información dentro de la estructura de AED.

11.3. Medidas humanas

Todo el personal de la Unión Temporal y de AED que tenga acceso a datos personales deberá firmar un acuerdo de confidencialidad. Se prohíbe el acceso a bases de datos por parte de personal no autorizado. Se prohíbe el uso de datos personales para fines personales o distintos a los autorizados. El incumplimiento de las medidas de seguridad constituirá falta grave, sancionable conforme a los reglamentos internos de trabajo de AED y, en lo pertinente, conforme al régimen de responsabilidad solidaria previsto en el Contrato de Unión Temporal.

11.4. Procedimiento ante violaciones de seguridad

En caso de presentarse una violación de seguridad que pueda afectar la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos personales, la Unión Temporal y AED activarán el protocolo de respuesta a incidentes dentro de las veinticuatro horas siguientes al conocimiento del hecho. Realizarán una investigación interna para determinar el alcance de la violación, los datos afectados y los titulares involucrados. Notificarán a la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la confirmación de la violación. Informarán a los titulares afectados, describiendo la naturaleza del incidente, los datos comprometidos, las posibles consecuencias y las medidas adoptadas. Finalmente, adoptarán medidas correctivas para evitar la recurrencia del incidente.

CAPÍTULO 12: TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES Y DE MENORES

12.1. Datos sensibles

La Unión Temporal y AED podrán tratar datos sensibles únicamente cuando se cumplan las siguientes condiciones: el titular haya dado su autorización explícita e informada para el tratamiento de dichos datos sensibles; el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del titular, por ejemplo, datos de salud en caso de emergencia médica en obra, y el titular se encuentre física o jurídicamente incapacitado para dar su autorización; el tratamiento sea necesario para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial; o el tratamiento sea necesario para la ejecución de obligaciones propias del ámbito de la salud pública o seguridad social, conforme a la ley. En ningún caso, la negativa del titular a suministrar datos sensibles implicará una consecuencia negativa para el titular, salvo que dichos datos sean imprescindibles para cumplir con una finalidad específica que le haya sido informada previamente.

12.2. Tratamiento de datos de menores de edad

El tratamiento de datos personalizados de menores de edad, entendidos como personas menores de dieciocho años, está prohibido, salvo que se cumplan los siguientes requisitos acumulativos: el tratamiento responda a un interés superior del menor; el menor cuente con la autorización expresa de sus padres, tutores legales o apoyos y se garantice el derecho fundamental del menor a ser escuchado cuando tenga la madurez suficiente.

En el proyecto OLIV, el tratamiento de datos de menores se limitará a los siguientes casos: registro de menores como beneficiarios de seguros de vida vinculados al crédito hipotecario, con autorización de los padres; registro de menores como residentes de la unidad inmobiliaria para efectos de la propiedad horizontal, con autorización de los padres; y captura de imágenes de menores en eventos comerciales o promocionales del proyecto, únicamente con autorización expresa de los padres y con fines de publicidad del proyecto.

CAPÍTULO 13: TRATAMIENTO DE DATOS EN EL CONTEXTO SAGRILAFI.

13.1. Obligaciones de verificación de origen de fondos

En cumplimiento de las normas que rigen el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFI), la Unión Temporal y AED verifican el origen lícito de los fondos de los adquirentes, así como la no inclusión de estos en listas restrictivas nacionales o internacionales, incluyendo la Lista OFAC, la Lista Clinton, las Listas de la ONU, las Listas del Consejo de Seguridad y las Listas de la DIAN.

Para este efecto, se solicitará a los adquirentes la declaración jurada de origen lícito de fondos, conforme al formato incluido en el Acuerdo de Vinculación. Asimismo, se verificará la identidad de los adquirentes y codeudores mediante documentos de identidad vigentes. Se consultarán listas restrictivas a través de herramientas especializadas de verificación. Cualquier inconsistencia en la verificación será reportada al Oficial de Cumplimiento de AED y al Comité del Negocio de la Unión Temporal.

13.2. Consecuencias de la verificación negativa

Si después de suscrito el Acuerdo de Vinculación se verificara la falsedad de la declaración de origen de fondos o la inclusión del titular en listas vinculantes, restrictivas o procesos penales con connotación LA/FT/FPADM, la Unión Temporal o AED podrán dar por terminado el contrato de manera unilateral, sin que ello genere incumplimiento por parte del proyecto, y aplicará las arras de retractación pactadas, lo que implica que el titular perderá parte del capital aportado por concepto de arras a favor del proyecto.

13.3. Deber de reporte a autoridades

En los casos en que se detecten operaciones sospechosas de lavado de activos o financiación del terrorismo, la Unión Temporal y AED, en aplicación del Capítulo X y XIII de la superintendencia de sociedades (SAGRILAF), la Ley 599 del 2000, y la ley 2195 de 2022, reportarán oportunamente a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) las operaciones sospechosas, sin que dicho reporte constituya violación a la confidencialidad o al derecho al hábeas data, tal y como lo predica el artículo 2 literal b.

CAPÍTULO 14: VIGENCIA, MODIFICACIONES Y PUBLICIDAD

14.1. Vigencia

El presente Manual entrará en vigor a partir de su fecha de publicación, que corresponde a mayo de 2026, y estará vigente durante toda la duración del Macroproyecto OLIV, incluyendo su etapa de construcción, comercialización, entrega, postventa y liquidación definitiva de la Unión Temporal. Se entenderá por liquidación definitiva el período adicional previsto contractualmente para la liquidación de todas las obligaciones financieras, tributarias, comerciales y legales derivadas de la ejecución del objeto social.

14.2. Modificaciones

La Unión Temporal se reserva el derecho de realizar cambios al presente Manual en cualquier momento. De efectuarse algún cambio significativo en lo concerniente al almacenamiento o utilización de la información de los titulares, se publicará la versión actualizada en la página web corporativa del proyecto vive.olivcartagena.com y en la página de AED www.aed.com.co. Las modificaciones sustanciales serán comunicadas a los titulares a través de los canales de contacto que hayan suministrado, como correo electrónico, SMS o aviso en sala de ventas, con al menos cinco días hábiles de anticipación a su entrada en vigor.

14.3. Publicidad

El presente Manual estará permanentemente disponible para consulta de los titulares en el sitio web oficial del proyecto <https://vive.olivcartagena.com/>, y <https://invierte.olivcartagena.com/>, en el sitio web de AED Constructores S.A.S. www.aed.com.co, en la sala de ventas del proyecto OLIV ubicada km

12 Anillo Vial_, Cartagena, y en las oficinas administrativas de AED Constructores S.A.S. ubicadas en Zona Norte Anillo Vial Km 12 - 655, Cartagena.